



PUTUSAN

Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Ilyas Al. Kinco Al. Arab Bin Kusnadi;
Tempat lahir : sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sambirejo Rt.02 Rw.02 Kec. Jogoronto
dan Kos Jl. Bebekan Majid Kel. Bebekan Kec.
Taman Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Moh. Ilyas Al. Kinco Al. Arab Bin Kusnadi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/ / X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **Rumah Keadilan Masyarakat** beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby., tertanggal 11 Januari 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2598/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ILYAS AL KINCO AL ARAB BIN KUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. ILYAS AL KINCO AL ARAB BIN KUSNADI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya (total secara keseluruhan 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,207 gram), 1 (satu) unit handphone merk Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MOH. ILYAS AL KINCO AL ARAB BIN KUSNADI**, pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar para saksi berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lukman (Dpo) di warung kopi Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak ± 2 gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah ada kesepakatan, Sdr. Lukman (Dpo) menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu – sabu Terdakwa di tempat kos Terdakwa tepatnya di Jalan Bebekan Masjid Kel. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut langsung di bagi – bagi menjadi beberapa bagian dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali dengan harga per poketnya dengan harga Pahe sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 ketika Terdakwa sedang duduk – duduk di Kos Terdakwa tepatnya di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, tiba – tiba datang Saksi Akhmad Syuhady dan Saksi Wahyu Hanif Aprilianto (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di Jalan Bebekan Masjid Kel. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebagian telah habis untuk keperluan sehari - hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu*;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 08375/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 28625/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram;
- 28626/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **MOH. ILYAS AL KINCO AL ARAB BIN KUSNADI.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 28625/2023/NNF s/d 28626/2023/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=28625/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto ± 0,093 gram;

=28626/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto ± 0,074 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MOH. ILYAS AL KINCO AL ARAB BIN KUSNADI**, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar para saksi berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Saksi Akhmad Syuhady dan Saksi Wahyu Hanif Aprilianto (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di Jalan Bebekan Masjid Kel. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan ternyata benar didapati Terdakwa yang saat itu sedang duduk

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos tepatnya di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebagian telah habis untuk keperluan sehari - hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 08375/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 28625/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram;
- 28626/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **MOH. ILYAS AL KINCO AL ARAB BIN KUSNADI**.

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor : = 28625/2023/NNF s/d 28626/2023/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



=28625/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto ± 0,093 gram;

=28626/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto ± 0,074 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akhmad Syuhady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jalan Bebekan Masjid Kel. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 0,46 gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Lukman (DPO) sebanyak ± 2 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Wahyu Hanif Aprilianto., dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 21 Oktober 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jalan Bebekan Masjid Kel. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 0,46 gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Lukman (DPO) sebanyak ± 2 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Lukman (DPO) sebanyak $\pm$ 2 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya;
(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan $\pm$ 0,167 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 08375/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor : 28625/2023/NNF s/d 28626/2023/NNF dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor : 28625/2023/NNF s/d 28626/2023/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Lukman (DPO) sebanyak $\pm$ 2 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Moh. Ilyas Al. Kinco Al. Arab Bin Kusnadi, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bebekan Masjid Ke. Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan secara keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Lukman (DPO). Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Lukman (DPO) sebanyak $\pm$ 2 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 08375/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor : 28625/2023/NNF s/d 28626/2023/NNF dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor : 28625/2023/NNF s/d 28626/2023/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan bukan tanaman I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya (total secara keseluruhan 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,207 gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ilyas Al. Kinco Al. Arab Bin Kusradi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Ilyas Al. Kinco Al. Arab Bin Kusradi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya (total secara keseluruhan 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Dimusnahkan;

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 27 Februari 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Y, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 2598/Pid.Sus/2023/PN Sby.